合浦县嘉丰建材有限公司“6.1”事故调查报告

2021年6月1日上午9点左右，廉州镇清江村委矮岭自然村国道旁边的仓库内发生一起铲车伤人事故，造成一人重伤,后经抢救无效死亡，直接经济损失103万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年6月3日，合浦县人民政府成立了由副县长劳小兰任组长，县政府办副主任劳启炽、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、人社局、自然资源局、市场监管局、工信局、督考办、廉州镇政府等部门和单位有关人员组成的合浦县嘉丰建材有限公司“6.1”事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故的处理意见及防范发生同类事故的措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位概况

合浦县嘉丰建材有限公司基本情况

合浦县嘉丰建材有限公司（以下简称“嘉丰建材公司”），位于广西北海市合浦县廉州镇清江矮岭（原收费站旁），成立于2014年08月28日，统一社会信用代码：91450521315910797 3，注册资本壹拾万元整，经营范围为建筑材料（不含木材及危险化学品）、

高岭土、石粉、粉煤灰、膨润土的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2014 年 08 月 28 日至 2034 年 08 月 27 日，法定代表人为刘家雄，企业类型为有限责任公司（自然人独资）。该公司共有正式员工 2 人，有时会因工作需要雇佣临时工、小时工，该公司编制有简单的安全生产规章制度及生产安全事故应急救援预案。

二、事故发生经过及救援情况

嘉丰建材公司主要从事建筑材料销售，雨季时库存材料转运，雨季时因工作需要会雇佣临时工、小时工。

2021 年 6 月 1 日早上 8 时许，嘉丰建材公司铲车司机易广辉到公司上班发现仓库门口石子堆得太高太多，车辆无法进入卸货，于是驾驶铲车把石子往里面铲。此时，货车司机王斌、陈思泰、叶前、赖济明等 4 人早已运输三车石子停在嘉丰建材仓库旁等候卸货，其中王斌和陈思泰坐在仓库门口对面大路旁边的铁架上（距离仓库门口约 10 米），叶前和赖济明站在旁边，四人在看铲车铲石子。突然，铲车一直朝仓库门口向外往后退，王斌、叶前、赖济明及时闪开，陈思泰闪避不及被撞到，夹在铁架和铲车之间。铲车停了下来，大家发现陈思泰脸色发白，脚部流血，发出“呜呜”的呻吟声，人已不能说话。赖济明马上拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，易广辉打电话报告了嘉丰建材公司负责人刘家雄。

8：30 分，120 救护车到达，医务人员对陈思泰进行抢救并送往医院，后经抢救无效于 11:50 分死亡。

9:25 分，合浦县应急管理局接到县政府办事故通知，接报后，廖作海局长立即带队赶赴现场开展事故处置及勘验调查，并按规定向北海市应急管理局及县委县政府作了事故报告。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

事故造成1人死亡。死者陈思泰,男，31岁，居民身份号码为4505211**********，汉族，家庭住址是广西**县**镇*街52号，是一名货车司机,出事当天和赖济明同车运输一车石子到廉州镇清江村委矮岭自然村（嘉丰建材公司仓库）卖给嘉丰建材公司。

（二）直接经济损失情况

2021年6月16日，嘉丰建材公司和死者陈思泰家属就死者经济赔偿问题达成协议。嘉丰建材公司赔付陈思泰死亡赔偿金、丧葬费、处理丧事误工费、交通费等一切费用合计人民币103万元整。赔偿款分批赔付，在签订协议之日支付83万元，在2021年12月31日前支付20万元。本次事故造成的直接经济损失为103万元。

四、事故现场勘察情况

事故发生在合浦县嘉丰建材有限公司储存砂石仓库大门前,仓库是钢结架钢彩瓦大棚仓库，主要用于堆放建筑施工的砂料和石料。

现场勘察：仓库大门前停放一辆铲车，厂家：广西柳工机械股份有限公司；型号：ZL500装载机；产品标准：Q/LG10018；额载重量：5000 kg；额定功率：162kw;产品编号：1391291。铲车车长8m，车宽3m，车高3.5m，铲车后面距离1.1m处有1段废弃的三角形顶梁钢管架，正对铲车位置被撞击变形，钢管架上有少量血迹，铲车停放位置没有制动痕迹。

厂区和仓库未实行全封闭管理,未设置安全警示标识，未设置车辆限高限速标志。

五、事故的直接原因

通过现场勘查取证、调查询问，经综合分析，对事故发生的直接原因认定如下：一是铲车司机驾驶不符合制动系统要求的铲车作业，未观察周围安全环境，在陡坡的仓库门口施工时，因刹车操作失灵，铲车后溜而撞倒正在等候卸货的陈思泰。二是陈思泰等人安全意识淡薄，未意识到铲车机械作业时存在的危险因素，没有观察铲车作业时动向，与铲车保持安全距离，导致其被铲车撞伤而死亡。

六、事故的间接原因

（一）易广辉，嘉丰建材公司临时聘用铲车驾驶员，安全意识淡薄，未经专门培训并考核合格；驾驶铲车作业时，未按《铲车安全操作规程》对车辆进行性能检查，驾驶不符合制动系统要求的铲车作业，导致刹车操作失灵，铲车后溜，最终造成事故的发生。

（二）嘉丰建材公司安全生产主体责任不落实。一是未对作业人员进行安全生产教育培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；二是现场管理缺失，作业现场没有管理人员，没有及时发现和制止不安全行为。三是安全设施不完善。作业现场未实行全封闭管理，未设置安全警示标志，现场人员对周围环境存在的安全隐患，没有引起重视，最终造成事故的发生。

（三）嘉丰建材公司主要负责人刘家雄，未切实履行安全生产工作职责。聘用铲车驾驶员未核查其是否经专门培训并考核合格；未对工人进行三级安全教育培训，未督促设置施工场所安全警示标志，未安排大型设备机械施工管理人员进行现场监管工作并及时消除存在的事故隐患。

七、事故的性质

经调查认定，合浦县嘉丰建材有限公司“6.1”事故是一起一

般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）刑事责任

合浦县人民检察院已于2021年6月9日批准县公安局对合浦县嘉丰建材有限公司“6.1”事故的责任人易广辉以涉嫌过失致人死亡罪逮捕（《合浦县人民检察院》合检批捕[2021]322号）。

（二）行政责任

1.嘉丰建材公司，安全生产主体责任不落实。一是未对作业人员进行安全生产教育培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；二是现场管理缺失，作业现场没有管理人员，没有及时发现和制止不安全行为。三是安全设施不完善。作业现场未实行全封闭管理，未设置安全警示标志，现场人员对周围环境存在的安全隐患，没有引起重视，最终造成事故的发生。嘉丰建材公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[①]、第三十二条[②]、第四十一条[③]的规定，对“6.1”事故事故负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[④]的规定对其进行行政处罚。

---

①《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

②第三十二条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

③第四十一条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章　制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

2.嘉丰建材公司主要负责人刘家雄，未切实履行安全生产工作职责。聘用铲车驾驶员未核查其是否经专门培训并考核合格；未对工人进行三级安全教育培训，未督促设置施工场所安全警示标志，未安排大型设备机械施工管理人员进行现场监管工作并及时消除存在的事故隐患。刘家雄的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项[⑤]的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[⑥]的规定，对其进行行政处罚。

九、事故防范和整改措施

这起事故暴露出当前企业安全生产教育培训、现场管理等方面仍存在许多问题和薄弱环节，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，现调查组建议：

（一）嘉丰建材公司要深刻吸取事故教训，举一反三，组织全体人员就“6·1”事故的发生认真开展一次警示教育，深刻剖析事故原因并吸取教训，防范同类安全事故的发生。

（二）廉州镇政府要强化属地监管责任落实，对属地生产经营单位加强管理，要高度重视安全生产大检查工作，严格落实各项安全防范责任和措施，深入开展辖区安全生产大检查工作，坚决防范同类安全事故的发生。

（三）县各行业主管部门，要按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产管理条例》等法律法规规定的要求，督促企业落

---

⑤《安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑥《安全生产法》第九十二条规定生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

实安全生产主体责任，进一步深入开展企业隐患排查治理工作，落实企业安全监督管理工作的职责，采取有效措施，严查严管，加大监管力度，消除安全隐患，防范同类安全事故发生，确保安全。

附件：合浦县嘉丰建材有限公司“6.1”事故调查组成员签名表（略）

县事故调查组

2021年7月30日